

0010882-42.2012.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Organização Político-administrativa / Administração Pública

Magistrado: JOSE GOMES JARDIM NETO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 9ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... como sob o pretexto de desarticular o tráfico e consumo de drogas naquele quarteirão.

Por fim, requer o autor a reparação do prejuízo sofrido em razão da desapropriação indireta.

Juntou documentos às fls. 12/29.

Decisão de fls. 36 indeferiu a tutela antecipada.

Citada, o Município de São Paulo juntou contestação às fls. 39/43.

No mérito, explica que o imóvel do autor foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

9ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0010882-42.2012.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0010882-42.2012.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Organização Político-administrativa / Administração Pública

Requerente:

Virgílio Francisco Froes

Requerido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GOMES JARDIM NETO

Vistos.

VIRGILIO FRANCISCO FROES, já qualificado nos autos, ajuizou a presente ação ordinária em face da MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, objetivando:

A concessão da tutela antecipada "inaudita altera pars", para que seja compelida a Municipalidade de São Paulo a depositar o valor que ela própria atribui ao imóvel, qual seja, o valor de referência R\$ 177.903,00 - (doc.05) ou ao menos o valor venal base do IPTU R\$ 125.623,00

Determinar a citação da Municipalidade de São Paulo, por via postal, no endereço informado ou onde se encontre seu representante legal, para vir responder aos termos da presente ação e acompanhá-la até o final, quando deverá ser decretada sua procedência.

Condenar a indenizar o requerente no valor apurado em perícia técnica, tendo como

piso o valor venal de referência estabelecido pela própria requerida, atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios e compensatórios.

Aduz que é titular de um imóvel comercial adquirido em 1997, devidamente descritos na inicial e que, em janeiro de 2012, foi surpreendido com a notícia que sua propriedade estava sendo demolida por ordem da prefeitura.

Alega que até meados de 2009 fazia uso do imóvel, quando se viu obrigado a deixar de usá-lo, dada a degradação do entorno e da violência, uma vez que o bem era situado na região da "cracolândia".

Argumenta que a prefeitura transformou várias propriedades particulares em entulho, sob o argumento que os imóveis ameaçavam ruir, bem como sob o pretexto de desarticular o tráfico e consumo de drogas naquele quarteirão.

Por fim, requer o autor a reparação do prejuízo sofrido em razão da desapropriação indireta.

Juntou documentos às fls. 12/29.

Decisão de fls. 36 indeferiu a tutela antecipada.

Citada, o Município de São Paulo juntou contestação às fls. 39/43.

No mérito, explica que o imóvel do autor foi interditado pela Prefeitura por estar parcialmente demolido, em razão da completa falta de manutenção de seu proprietário, restando somente paredes instáveis, com risco de ruir.

Sustenta que não houve esbulho possessório por parte da Municipalidade, não podendo falar em apossamento ilícito. Combate, ademais, os valores requeridos pelo autor a título de indenização, uma vez que o local encontra-se desvalorizado.

Juntou documentos às fls. 44/119

Em réplica de fls. 124/127, o autor apontou ser desnecessária a realização da perícia para apuração do valor a ser indenizado

Instado a especificar prova, o réu requereu prova pericial de engenharia (fls. 131).

Decisão de fls. 133 determinou a realização da perícia para avaliação do imóvel que sofreu apossamento administrativo.

O autor juntou quesitos às fls. 146.

Perito apresentou estimativa de honorários (fls. 151).

Decisão de fls. 164 arbitrou os honorários periciais e determinou o depósito pelo autor.

O autor juntou guia de pagamento dos honorários periciais (fls. 170).

Laudo pericial juntado às fls. 177/207.

A ré juntou laudo divergente às fls. 221/234.

O perito prestou esclarecimentos às fls. 242/243.

Manifestação da ré às fls. 250/255.

A ré juntou comprovante do valor correspondente à indenização e requereu a expedição da carta de adjudicação (fls. 261/265).

Decisão de fls. 266 deferiu a expedição de carta de adjudicação em favor do requerido.

Decisão de fls. 278 encerrou a instrução processual e facultou o oferecimento de alegações finais.

Memoriais do réu às fls. 286/290.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares.

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

Alega o autor que o imóvel a ele pertencente, descrito na inicial, teria sido alvo de injusta desapropriação indireta por parte da ré.

O autor sustenta que a desapropriação ocorreu em razão da ameaça da edificação vir a ruir, aliado ao fato da tentativa de desarticular o tráfico e consumo de drogas da região popularmente conhecido como "cracolândia".

Pois bem.

O laudo pericial de fls. 177/207, aponta que o apossamento ocorreu em janeiro de 2012 e que na ocasião da vistoria, o imóvel expropriado já havia sido demolido. No entanto, o perito se valeu das fotografias, documentos anexados aos autos e das imagens obtidas pelos Googles Earth e Google Street View.

Vê-se às fls. 187/188 que sobre o terreno descrito na inicial encontrava-se erigida uma edificação comercial formada por um pavimento térreo e dois elevados. De acordo com o laudo pericial, o imóvel encontrava-se em estado de conservação, necessitando de reparos importantes. Aponta que "os materiais empregados na construção do edifício e suas características arquitetônicas gerais enquadram-no na classificação "escritório padrão simples", do Estudos "Valores de edificações de imóveis urbanos - 2002"

O laudo traz fotografias tiradas após a demolição e conclusão das obras da prefeitura, o que demonstra que o local onde o imóvel está situado foi objeto de diversos melhoramentos (fls. 185/186).

A desapropriação indireta está regulamentada pelo Decreto-Lei nº 3.365/41 que, em seu artigo 35, estipula que "os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade de processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos"

No presente caso, o laudo de fls. 193, o i. perito apontou como devido o montante de R\$ 155.000,00, para maio de 2016.

A parte requerida apresentou laudo parcialmente discordante, atribuindo o valor de R\$ 98.504,84 e o requerente reiterou o pleito da indenização tendo como piso mínimo o valor de referência atribuído pela própria prefeitura à época da demolição, no montante de R\$ 177.903,00.

Em que pese as divergências atinentes aos valores apurados pelas partes e pela perícia judicial, o perito bem rebateu e confirmou suas conclusões, que merecem ser acolhidas, pois elaboradas em conformidade com a realidade e de acordo com parâmetros técnicos, normas da CAJUFA e IBAPE, sem qualquer parcialidade.

Acolho, portanto, o valor indicado pelo laudo pericial, no montante de R\$155.000,00, para maio de 2016, para fins de indenização para o imóvel.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o pedido inicial, declarando incorporada ao patrimônio do Município de São Paulo a área descrita na inicial CONDENO a ré a pagar ao autor o valor de R\$ 155.000,00, corrigida desde a data base do laudo pericial com juros moratórios à razão de seis por cento ao ano, a partir da citação, incidente sobre a totalidade do débito.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da indenização, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3365/41, e art. 85, § 3º do CPC.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA